

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2110/2543

นาย มาน กริสและ
นาย อาราบิ ธรรมดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

บิดาโจทก์อนุญาตให้บิดาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ใช้ที่พิพาทสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ประมาณปี 2487 จนกระทั่งบิดาโจทก์ถึงแก่ความตายในปี 2517 และเมื่อบิดาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ถึงแก่ความตายในปี 2520 โจทก์ก็ยังอนุญาตให้จำเลยที่ 1 สอนศาสนาในที่พิพาทต่อไป เป็นการที่บิดาโจทก์และโจทก์อุทิศที่พิพาทให้ใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตามหลักของศาสนาอิสลามทำให้ผู้ใดจะยึดถือครอบครองเป็นเจ้าของที่พิพาทไม่ได้ ที่พิพาทจึงเป็นที่ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ของชาวมุสลิมและตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทันทีที่บิดาโจทก์อุทิศให้ โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 10 ไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 7621 และ 7622 ตำบลดอกไม้ อำเภอประเวศ กรุงเทพมหานครเมื่อปี 2489 นายนุด กริสและ

บิดาโจทก์อนุญาตให้นายอุตสาห์ ธรรมดีบิดาจำเลยที่ 1 ใช้ที่ดินทางด้านทิศเหนือ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ปลูกสร้างโรงเรียนธรรมดีนุสรณ์อิสลามและบ้านเลขที่ 57 อยู่ อาศัย กับปลูกต้นมะพร้าวในที่ดินดังกล่าว เมื่อนายอุตสาห์ถึงแก่ความตายในปี 2520 จำเลยที่ 1 ดำเนินกิจการโรงเรียนและครอบครองบ้านเลขที่ 57 ต่อมา พร้อมกับ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 โดยจำเลยที่ 10 ตั้งสำนักงานอยู่ที่บ้านเลขที่ 57 ด้วยโจทก์บอก ให้จำเลยทั้งสิบออกจากที่ดินแล้วจำเลยทั้งสิบไม่ยอมออกทำให้โจทก์เสียหายเดือนละ 50,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบพร้อมบริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 57 อาคาร โรงเรียนและต้นไม้ออกจากที่ดินของโจทก์และให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสิบและบริวารจะรื้อถอนบ้านอาคารโรงเรียนและ ต้นไม้ออกไปจากที่ดินของโจทก์

ระหว่างพิจารณาคู่ความแถลงร่วมกันว่า จำเลยที่ 3 ถึงแก่ความตายก่อน โจทก์ ฟ้อง ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 10 ให้การว่า บิดาโจทก์ยกที่ดินให้บิดาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 สร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามโดยถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ต่อมา บิดาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ปลูกสร้างอาคารโรงเรียนธรรมดีนุสรณ์อิสลามและบ้านเลขที่ 57 อยู่อาศัยและครอบครองที่พิพาทตลอดมาโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านจนกระทั่งปี 2520 บิดา จำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ได้ครอบครองที่พิพาทต่อมา โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของกว่า 10 ปีแล้วจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ได้กรรมสิทธิ์แล้วโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่พิพาทและมีอำนาจฟ้องหรือไม่ โจทก์เบิกความว่าเมื่อประมาณปี 2484 ถึงปี 2487 บิดาโจทก์อนุญาตให้บิดาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 อาศัยใช้ที่ดินประมาณ 1 ไร่ สร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม แล้วช่วยกันสร้างโรงเรียนและบ้านพักครูขึ้น บ้านและโรงเรียนที่สร้างขึ้นนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของบิดาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 แต่สร้างขึ้นให้เป็นส่วนกลางของศาสนา และยังเบิกความอีกว่าชาวมุสลิมส่วนมากให้ใช้ที่ดินของตนสร้างมัสยิด สร้างสุสานและสร้างโรงเรียนสอนศาสนาที่ดินที่ให้สร้างนี้จะนำไปซื้อขาย จำหน่าย จำนอง จำนำ ไม่ได้ทั้งสิ้น โดยถือว่าเป็นที่ดินอยู่ในฟีซาบิลละห์ คืออยู่ในแนวทางศาสนาอิสลาม ใครจะยึดถือเป็นเจ้าของไม่ได้หรือใครจะครอบครองเป็นเจ้าของก็ไม่ได้ จากคำเบิกความของโจทก์ดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่า การที่บิดาโจทก์อนุญาตให้บิดาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ใช้ที่พิพาทสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ประมาณปี 2487 จนกระทั่งบิดาโจทก์ถึงแก่ความตายในปี 2517 และเมื่อบิดาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ถึงแก่ความตายในปี 2520 โจทก์ก็ยังอนุญาตให้จำเลยที่ 1 สอนศาสนาในที่พิพาทต่อไปนั้น เป็นการที่บิดาโจทก์และโจทก์อุทิศที่พิพาทให้ใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตามหลักของศาสนาอิสลาม อันมีผลทำให้ผู้ใดจะยึดถือครอบครองเป็นเจ้าของที่พิพาทไม่ได้ ที่พิพาทจึงเป็นที่ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ของชาวมุสลิมและตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทันทีที่บิดาโจทก์อุทิศให้โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อที่พิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ปัญหาข้อนี้ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4

ถึงที่ 10 จะไม่ได้ยกขึ้นต่อสู่วิธีในคำให้การ ศาลฎีกาก็หยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต ยอดเนิน-ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ตั้งจิตวางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>